

1501026-22.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Tiago Ducatti Lino Machado
Comarca: Mogi das Cruzes
Foro: Foro de Mogi das Cruzes
Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... crime além do mínimo legal, porquanto o crime de tráfico de cocaína, nos dias atuais, corresponde a mais nefasta prática criminosa que assola e assombra a sociedade moderna, destruindo lares, vidas, famílias inteiras e desintegrando o tecido social de forma contundente, razão pela qual o criminoso dedicado ao tráfico dessa natureza de entorpecentes demonstra um juízo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

3ª Vara Criminal

Av. Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1501026-22.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501026-22.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON ROBERTO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Ducatti Lino Machado

Vistos.

JEFFERSON ROBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, foi surpreendido por guardas civis municipais em patrulhamento de rotina, no dia 04 de maio de 2021, por volta de 15:30 horas, na Estrada das Esmeraldas, 2, Conjunto Santo Ângelo, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes-SP, trazia consigo para consumo de terceiros, 47 (quarenta e sete) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", pesando 148,72g (cento e quarenta e oito gramas e setenta e dois centigramas) e 42 (quarenta e dois) porções de cocaína, com peso líquido de 37,48g (trinta e sete gramas e quarenta e oito centigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18/19 e laudo de constatação provisório de fls. 08/11, fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Foram tomadas todas as providências que o caso em questão requer, como, auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão da droga e objetos

apreendidos, laudo pericial toxicológico provisório, bem como o laudo definitivo. O réu foi devidamente notificado para apresentar sua defesa prévia (fls.149) o fazendo às fls.194/198 e a denúncia foi recebida no dia 07 de junho de 2021 (fls.202/203).

Ao longo da instrução, acompanhado de seu advogado e exercendo de forma plena seu direito de defesa, o réu foi interrogado na forma da lei e foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes (fls.297/298).

Em alegações finais escritas a Promotoria de Justiça requereu a condenação do réu, vez que, em seu juízo discricionário, o ilustre representante do Ministério Público entendeu estar devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime. Pugnou pela credibilidade do depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante e opinou pela incidência do regime prisional inicial fechado (fls.300/306).

A defesa, por sua vez, em manifestação também escrita, refutou as colocações do representante do Ministério Público acrescentando que não subsistem provas suficientes para a prolação de decreto condenatório em relação ao réu no tocante ao tráfico e, por fim, apresentou teses subsidiárias (fls.307/311).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Inicialmente convém assinalar que o processo em questão se desenvolveu normalmente possibilitando ao acusado o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório de acordo com as regras do devido processo legal.

A condenação é medida que se impõe na situação vertente, se não vejamos.

A materialidade delitiva do delito de tráfico definido na lei 11.343/06 está demonstrada pelos seguintes elementos de provas amealhados no curso da atividade persecutória: auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão da droga e objetos apreendidos, laudo pericial toxicológico provisório, bem como o laudo definitivo.

No tocante à autoria e responsabilidade criminal não pairam dúvidas acerca da prolação de um decreto condenatório contra o réu pela prática de tráfico ilícito de substância entorpecente.

O crime definido no caput do artigo 33 da lei 11.343/2006 é classificado como tipo penal de conteúdo misto em que a prática de quaisquer das condutas delineadas nos verbos nucleares da descrição típica, cotejadas pelo elemento subjetivo do injusto, que, no caso concreto, consiste na intenção de comercializar drogas ilícitas, induz à tipicidade do tipo penal incriminador.

Na hipótese vertente há prova da prática de ao menos uma das condutas descritas, qual seja, trazer consigo substância entorpecente para mercancia em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, a Guarda Civil de Mogi das Cruzes-SP realizou um consistente trabalho policial ao diligenciar de forma absolutamente eficaz na realização da prisão em flagrante delito do acusado. Os agentes, em percuciente trabalho de patrulhamento lograram a efetivação da prisão do acusado. Os depoimentos dos guardas civis ouvidos em juízo guarda simetria entre os elementos angariados no inquérito policial e a prova judicial.

Os Policiais Marco Aurélio dos Santos e Adriano Barbosa Simões de Andrade foram uníssonos, lineares e assertivos em suas palavras guardando simetria com os elementos constantes no auto de prisão em flagrante. Afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina pelo Bairro Santo Ângelo, em local conhecido como ponto de venda entorpecentes. O ser avistado, o réu trazia com ele uma sacola amarela na mão e, ao perceber a aproximação da equipe policial, ele dispensou a sacola em uma cerca de madeira, próxima à vegetação ali existente, empreendendo fuga. Foi detido alguns metros à frente. Em revista pessoal localizaram dinheiro em seu bolso e na sacola por ele dispensada havia a quantidade de entorpecentes apreendida, constando maconha e cocaína fracionadas em porções para venda fracionadas. Não se recordaram das embalagens. Populares informaram que o réu era usuário. Houve auxílio por outra equipe no apoio.

Desta forma, é forçoso reconhecer que os depoimentos dos policiais são seguros e coesos, guardando linearidade com as provas amealhadas no inquérito policial.

O quadro probatório, portanto, está todo a indicar a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes.

Assim, todo o trabalho feito pela Polícia merece a fé deste juízo, porque os depoimentos dos agentes são coerentes, e, portanto, aptos para provarem o crime e sua autoria.

Além disso, "A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação". (Apelação Criminal n. 128.275-3/9 - Comarca de Ribeirão Preto - Rel. o eminente Des. CANGUÇU DE ALMEIDA).

No mesmo sentido JTJ-Lex 200/276, 204/287, 205/314, 207/297 e 208/273.

Pela defesa foram ouvidas algumas testemunhas.

Wagner de Menezes não presenciou o flagrante, todavia salientou conhecer o réu e sabe que ele é usuário.

Gabriela Pina de Brito disse que estava próxima da abordagem e viu os Guardas rendendo o réu. Não viu sacola com o réu ou que ele tenha jogado ao chão algum volume. Observou os Guardas diligenciando nos arredores. Assinalou que é amiga do réu e da família e não sabe do envolvimento dele com o tráfico.

O réu, em seu interrogatório em juízo, afirmou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, no entanto, não conseguiu infirmar o conteúdo do depoimento prestado pelos policiais. Relatou que caminhava pelo local quando foi abordado pelos guardas e recebeu a ordem de parada que foi prontamente atendida. Assinalou nada ter contra os Guardas Civis.

Ora, inviável o acolhimento da tese de defesa do réu, porquanto todo o conjunto probatório indica o contrário. Ademais, o réu não comprovou a origem lícita do dinheiro com ele apreendido e sua versão restou isolada diante do quadro probatório formado. Ele mesmo salientou nada ter contra os policiais.

Os depoimentos seguros e lineares dos policiais responsáveis pela prisão, a quantidade e diversidade da droga apreendida e o modo pelo qual estavam acondicionadas, fazem cair por terra a alegação de inocência.

Ademais, o ônus probandi, não é um dever processual afeto apenas ao órgão acusatório, incumbindo à defesa a sua prova. O STF já teve oportunidade para decidir neste sentido no HC 68.964-7-SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU 22.4.94, cuja ementa tem o seguinte teor : "O alibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita" (TACRIM SP- Ap. 1.407.329-8- Rel. Juiz LUIZ GANZERLA -12ª C.-J. 9.2.2004-Un.).

Pelas provas amealhadas fica caracterizado o crime do artigo 33, caput, da lei de tóxicos.

Afasto a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/06. Tal dispositivo, que estabelece requisitos cumulativos, visa à redução da pena do traficante de primeira viagem que não se dedica ao mundo do crime e nem integra organização criminosa, e, por todo o contexto probatório apurado, é forçoso reconhecer que o acusado está bem inserido no mundo do crime, haja vista a elevada e variada quantia de substância entorpecente com ele encontrada em local conhecido pela mercancia ilícita onde não há margem para a livre iniciativa, de forma que, a diminuição de pena estabelecida na lei, não pode premiar traficante profissional como é o seu caso.

Estabelecida, portanto, a necessidade de uma sentença de procedência da ação penal, passo à fixação da pena.

Ante as diretrizes do art. 59 do Código Penal que devem ser coadunadas com o disposto no artigo 42 da lei 11.343/06, observo a existência de circunstância judicial a elevar a pena do crime além do mínimo legal, porquanto o crime de tráfico de cocaína, nos dias atuais, corresponde a mais nefasta prática criminosa que assola e assombra a sociedade moderna, destruindo lares, vidas, famílias inteiras e desintegrando o tecido social de forma contundente, razão pela qual o

criminoso dedicado ao tráfico dessa natureza de entorpecentes demonstra um juízo de reprovação social mais intenso que o criminoso comum.

Logo, a pena base deve ser acrescida em 1/6.

Pelos mesmos motivos as consequências sociais perniciosas do tráfico praticado pelo réu propiciam o aumento da pena base em mais 1/6, de forma que a pena encontrada nesta primeira fase da dosimetria sancionatória é de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa ao réu. A pena pecuniária, levando em consideração a precária condição econômica do réu, deve ser aplicada com o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo mensal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, haja vista o que dispõe o § 1º, do artigo 2º, da Lei n. 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO JEFFERSON ROBERTO DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO e no pagamento de 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, calculados estes no valor unitário mínimo previsto na lei.

Faculto o direito de recorrer em liberdade.

Decreto o perdimento, em favor da União, do valor encontrado em poder do acusado com esteio no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal.

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA